

1508675-04.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... nº 0020952-54.2017.8.26.0050 - 21ª Vara Criminal da Barra Funda - tráfico - fl. 48; processo nº 0073012-04.2017.8.26.0050 - tráfico - 2ª Vara Criminal de São Paulo - transitada em julgado em 2019), devendo a pena ser majorada em 1/5 (um quinto), ficando, assim, a pena provisória em 07 anos de reclusão e 699 dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, observa-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508675-04.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508675-04.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099949/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 24247464 - 24º D.P.

PONTE RASA, 2099949 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

ELVIS LEITE FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, porque, no dia 11 de abril de 2022, por volta das 21h12, na altura do numeral 822 da rua Jacome Teles de Menezes, Ermelino Matarazo, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, sessenta e quatro invólucros contendo peso líquido de 94,8 gramas da droga TETRAHIDROCANNABINOL, cento e noventa e um invólucros contendo peso líquido de 160,3 gramas da droga cocaína, bem como quatrocentos e setenta e cinco

invólucros contendo peso líquido de 96,6 gramas da droga cocaína, em forma de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.15/16 e laudo de constatação prévia de fls.26/28.

As drogas foram submetidas à constatação preliminar (fls. 25/28) e, posteriormente, perícia química-toxicológica (fls. 174/177).

A denúncia foi recebida (fls.120/121). O réu apresentou defesa prévia (fls.99/102), dando-se por citado. Após o que o recebimento da denúncia foi ratificado (208/209).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas e o acusado foi interrogado ao final.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. Na aplicação da pena, requereu o reconhecimento da reincidência dupla e específica do réu e a consequente vedação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Por fim, pugnou pela fixação do regime fechado para o cumprimento da pena.

A Defesa, em sede de alegações, pleiteou a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do CPP; a desclassificação para uso próprio e, em caso de condenação, que possa responder a pena em uma clínica de recuperação, uma vez que já se encontrava em tratamento de saúde, pela doença de asma e necessita de medicações controladas (fls. 188/193).

Os autos foram encaminhados para o Ministério Público para apreciação do pedido da Defesa, quanto ao tratamento em clínica de saúde, tendo o representante do Ministério Público manifestado pelo indeferimento do pedido (fls. 202).

É o relatório.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Narra a exordial acusatória que, no dia 11 de abril de 2022, por volta das 21h12, na altura do numeral 822 da rua Jacome Teles de Menezes, Ermelino Matarazo, nesta cidade e comarca de São Paulo, ELVIS LEITE FERREIRA (qualificado à fl.21) trazia consigo, para fins de tráfico, sessenta e quatro invólucros contendo peso líquido de 94,8 gramas da droga TETRAHIDROCANNABINOL, cento e noventa e um invólucros contendo peso líquido de 160, 3 gramas da droga cocaína, bem como quatrocentos e setenta e cinco invólucros contendo peso líquido de 96,6 gramas da droga cocaína em forma de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.15/16 e laudo de constatação prévia de fls.26/28.

Versa a denúncia que, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no local dos fatos a bordo da viatura de prefixo M-02309, instante em que visualizaram o denunciado e o indivíduo Gabriel Rodrigues dos Santos em atitude suspeita. Assim que o denunciado e Gabriel viram os policiais, empreenderam fuga a pé, mas logo foram detidos. Em poder de ELVIS, os policiais encontraram uma mochila contendo em seu interior as drogas acima mencionadas; em poder de Gabriel, os policiais encontraram três papелotes contendo peso líquido de 02 gramas da droga cocaína. ELVIS admitiu aos policiais que estava praticando tráfico de drogas, ao passo que Gabriel informou que ali estava para comprar entorpecentes para uso próprio.

A materialidade do delito acha-se devidamente consubstanciada nos autos de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) e laudo de constatação preliminar (fls. 25/28) e laudo

definitivo (fls. 174/177), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 09), o acusado permaneceu em silêncio.

Ouvido em juízo, ELVIS LEITE FERREIRA negou a prática delitiva. Estava no local apenas para comprar cocaína. Após comprar a droga de um rapaz, uma viatura chegou e correu pela via. O policial então o indagou sobre suas passagens e disse que as drogas que achasse seriam suas. Um outro rapaz também foi abordado, mas foi liberado por ser réu primário. Já conhecia o Cabo Conquista de outras abordagens. A droga só foi apresentada para si após entrar na viatura.

A inverossímil versão exculpatória apresentada pelo acusado restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

A testemunha Gabriel Rodrigues dos Santos, ouvido somente na delegacia, disse que estava no local somente para comprar drogas para uso pessoal. Alude que é usuário e que conhece "de vista" ELVIS LEITE, ressalta que correu, pois ficou com receio de ser preso por tráfico, já que se assustou com a chegada da Polícia Militar. Indagado se comprou de ELVIS, preferiu ficar calado. Indagado se havia outra pessoa vendendo drogas no local, preferiu ficar calado. E mais não disse.

Os policiais Militar Jean Rodrigues Conquista, e Filipe Rangel Gomes, que efetuaram a apreensão das drogas, narraram, de forma coesa e detalhada, a diligência realizada.

Disseram na delegacia (fls. 06 e 07) que, no dia 11/04/2022, por volta das 21h12min, estavam em patrulhamento ostensivo quando adentraram na Rua Jacome Teles de Menezes, próximo ao numeral 822, onde avistaram 02 indivíduos em atitude suspeita, os quais ao notarem a presença da equipe de polícia empreenderam fuga à pé, logo em seguida, foram perseguidos e capturados. Sendo tais indivíduos identificados como ELVIS LEITE FERREIRA e Gabriel Rodrigues dos Santos e, no momento da abordagem policial, em revista pessoal em ELVIS LEITE foi localizada a mochila do tipo "saco" contendo em seu interior diversas substâncias assemelhadas a entorpecentes, já na posse de Gabriel foram localizados 03 (três) papелotes também assemelhados a entorpecentes. Indagados sobre os aludidos objetos, ELVIS acabou confessando a mercancia ilícita de entorpecentes diversos e, Gabriel informou que apenas deslocou-se àquele local para adquirir cocaína para uso pessoal. Diante do exposto, conduziram a ocorrência ao plantão central para as devidas providências.

Ouvido em juízo, o Policial Militar Jean Rodrigues Conquista adicionou que estavam em patrulhamento pelo local conhecido pelo tráfico de drogas. Pela via, encontraram dois indivíduos em atitude suspeita, razão pela qual decidiram abordá-los. Com o acusado, embaixo de uma camiseta, encontraram uma sacola plástica com drogas em seu interior. O acusado confirmou a venda dos entorpecentes. Eram diversas drogas e tamanhos de drogas. Não apreenderam dinheiro. O outro indivíduo disse que estava comprando droga e foram encontrados consigo três papелotes de cocaína. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos.

No mesmo sentido, o policial Filipe Rangel Gomes, em juízo acrescentou que avistaram dois indivíduos. Um dos indivíduos estava com um volume embaixo da camiseta e empreenderam fuga. Detiveram os dois indivíduos. Com o acusado, encontraram diversos entorpecentes, tais como cocaína, crack e maconha; com o segundo encontraram três papелotes de cocaína, que alegou ser usuário de drogas. Estavam a uma distância do réu a cerca de 100 a 200 metros quando o visualizaram. Essa via possui iluminação. Não conhecia o acusado anteriormente aos fatos. Não foi encontrado dinheiro com o réu. A droga encontrada com o réu possuía as mesmas características das drogas encontradas com o indivíduo que disse ser usuário de drogas.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com esopeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

A coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de tráfico de entorpecentes pelo acusado.

Os policiais ouvidos sob o contraditório, em depoimentos uníssonos e coerentes, confirmaram a tentativa de fuga e o encontro de relevante quantidade drogas em posse do réu, mais precisamente embaixo de suas vestes, circunstâncias que não deixam dúvidas sobre a autoria do crime.

Além disso, existem os laudos de constatação e de exame toxicológico confirmando não somente a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (sessenta e quatro invólucros contendo peso líquido de 94,8 gramas da droga TETRAHIDROCANNABINOL, cento e noventa e um invólucros contendo peso líquido de 160,3 gramas da droga cocaína, bem como quatrocentos e setenta e cinco invólucros contendo peso líquido de 96,6 gramas da droga cocaína em forma de crack), como também a forma de acondicionamento apresentada, individualizadas e prontas para o consumo. Diante da elevada quantidade e variedade de entorpecentes, sequer é possível a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

Outrossim, os policiais, segundo afirmaram, sequer o conheciam e interesse algum teriam em prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria a eles a prisão supostamente ilegal.

Neste diapasão, tem-se que a versão apresentada em Juízo pelo acusado, no sentido de que apenas estaria no local para adquirir droga e que foi preso e acusado injustamente pelos policiais apenas em razão de seus antecedentes criminais, restou absolutamente isolada nos autos.

Não se vislumbra no caso em questão a existência de qualquer motivo a indicar, por parte das testemunhas policiais, intenção de, indevidamente, prejudicar o acusado, ou elemento de prova ou circunstância a infirmar a prova acusatória.

Cumpra ainda ressaltar que, mesmo que o acusado seja usuário de entorpecentes, tal situação, de forma alguma, excluiria a possibilidade de que também se dedicasse à comercialização de substâncias ilícitas, sendo, portanto, a análise das circunstâncias fáticas do caso em análise determinante para aferição da real destinação das drogas.

A propósito do tema, tem julgado este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Importante consignar que o fato de o acusado ter declarado que era usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, uma vez que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra" (AP.n.º 0001866-59.2015.8.26.0635, Rel. Sérgio Coelho, 9.ª Câm. Crim., j. em 31.03.2016).

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas de que a acusada praticou o delito de tráfico em questão, de modo que a única solução possível para o caso do réu é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, tem-se a reincidência múltipla do acusado, razão pela qual uma das condenações será sopesada nesta fase (tráfico - 21ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda - Processo nº 0029349-63.2021.8.26.0050 - transitada em 2021 - Fl. 48) e considerando a elevada quantidade de droga apreendida, de rigor a fixação da pena-base acima dos patamares mínimos legais, ou seja, cominados à espécie, isto é, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a presença da agravante da reincidência múltipla e específica (Processo nº 0020952-54.2017.8.26.0050 - 21ª Vara Criminal da Barra Funda - tráfico - fl. 48; processo nº 0073012-04.2017.8.26.0050 - tráfico - 2ª Vara Criminal de São Paulo - transitada em julgado em 2019), devendo a pena ser majorada em 1/5 (um quinto), ficando, assim, a pena provisória em 07 anos de reclusão e 699 dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, observa-se ser inaplicável a minorante inscrita no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, levando-se em consideração que a agente é multireincidente específico e, ainda, a grande quantidade, variedade e natureza das drogas, hipóteses que impedem a incidência da referida causa especial de diminuição de pena.

Neste sentido, aliás, encontramos o mais recente abalizado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "(...) ainda porque é o réu reincidente. 8. Reincidência e "bis in idem". Não há "bis in idem" no reconhecimento da reincidência tanto na segunda fase, por excelência, quanto na terceira fase, como óbice para a concessão do redutor, pois não haveria dupla punição pelo fato do réu ser reincidente, mas sim a aplicação literal da Parte Geral do Código Penal (como circunstância agravante) em consonância com a previsão legal na Lei Especial (como negativa da causa especial de diminuição de pena), ou seja, aplicar-se-ia o mesmo instituto em fases distintas da dosimetria da pena. Precedentes do STF (HC 107.274/MS - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - 1ª T - j. 12.04.11 - DJU 25.04.11) e do STJ (HC 287.904/SP - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - 6ª T - j. 06.05.14 - DJU 15.05.14 e HC 237.729/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - 5ª T - j. 24.04.14 - DJU 08.05.14).(Apelação 0025717-46.2012.8.26.0114, Rel. Min. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, julg. 05/12/2017, DJE 12/12/2017).

Fica, portanto, a pena definitiva do réu em 07 anos de reclusão e pagamento de 699 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

O regime inicial para cumprimento de pena é o fechado, tendo em vista a múltipla reincidência específica do réu, as circunstâncias judiciais negativas, assim como a hediondez do delito e a necessidade da prevenção do tráfico de entorpecentes, que

se expande cada dia mais com a benevolência dos aplicadores da Lei.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado ELVIS LEITE FERREIRA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 699 (setecentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Preso durante o processo, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena imposta. Ademais, as circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação (quantidade e variedade de drogas), a reincidência específica, bem como a quantidade de pena imposta, revelam o perigo ao futuro cumprimento da condenação caso seja posta em liberdade.

No mais, indefiro o pedido formulado pela Defesa acerca do tratamento em clínica de recuperação, porquanto como, bem ressaltado pelo douto representante do Ministério Público, em sua manifestação de fls. 202, que adoto como razão de decidir: "pelo que consta à fls.159/161, não foi relatado que o réu não possa cumprir sua pena custodiado, tendo sido recomendado, tão somente, que ele recebesse atendimento médico psiquiátrico e clínica médica para a doença de asma que possui. Cabe frisar, ademais, que durante a execução (...). Nada impede que a pretensão deduzida pela advogada seja reapreciada, se ficar constatada a impossibilidade do increpado receber cuidados médicos no local de sua custódia".

Evidenciado o periculum libertatis, mantenho a prisão do réu.

Recomende-se na prisão em que se encontra. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA